의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 오클라 헬쓰 에이에스

【특허고객번호】 5-2023-071861-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 유미특허법인

【대리인번호】 9-2001-100003-6

【지정된변리사】 송주현, 손철, 이아라

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7038599

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0043691-18

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 유미특허법인 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2023-7038599호『교체형 칫솔 머리를 구비한 칫솔』(이하, '본원')에 대한 2026년 1월 13일자 의견제출통지서에 대해 아래와 같이 의견을 제출합니다.

Ⅰ. 의견제출통지서의 내용

1. 본원의 청구항 전항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다(이하, '거절이유 1').

2. 본원의 청구항 제4항, 제5항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제8항 및 동법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없다(이하, '거절이유 2').

3. 본원의 청구항 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제6항, 제7항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제13항에 기재된 발명은 아래 인용발명에 의해 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다(이하, '거절이유 3').

- 인용발명 1: 공개실용신안공보 제20-1994-0004928호(1994.03.16.)
- 인용발명 2: 미국 특허공보 US4780924(1988.11.01.)

Ⅱ. 보정의 내용

1. 청구항 제1항에 구청구항 제5항의 구성을 병합하여 추가 한정하였습니다.

2. 상기 보정에 따라 구청구항 제5항을 삭제하고, 나머지 항들의 번호를 재정리하였습니다.

3. 기타 기재불비 등과 관련된 보정사항은 이하 "거절이유에 대한 출원인의 의견"에서 설명하겠습니다.

Ⅲ. 거절이유에 대한 출원인의 의견

1. 거절이유 1에 대한 의견

가. 청구항 제1항에서 "상기 교체형 헤드(11)"를 "상기 칫솔 머리(11)"로 보정하고, "상기 돌출부(19)"(최초 언급)을 "돌출부(19)"로 보정하여 본 거절이유를 해소하였습니다.

나. 지적된 "바람직하게"라는 표현을 삭제하여 본 거절이유를 해소하였습니다.

2. 거절이유 2에 대한 의견

전체적인 청구항 간의 인용관계를 변경하여 본 거절이유를 해소하였습니다.

3. 거절이유 3에 대한 의견

심사관님께서는 구청구항 제5항에 대하여 진보성 거절이유를 지적하지 않으셨으므로, 이에 대한 진보성을 인정하시는 것으로 이해됩니다.

보정 청구항 제1항은 구청구항 제5항의 구성을 포함하고 있으므로, 이제 청구항 제1항 발명은 진보성이 인정되고, 또한 나머지 종속항 발명도 당연히 진보성이 인정됩니다.

Ⅳ. 맺음말

이상 말씀드린 이유로 이번 의견제출통지서에서 지적된 거절이유는 모두 해소된 것으로 생각되므로, 다시 본원을 심사하시어 특허결정을 내려주시기 바랍니다.